

宅地建物取引士試験 2026 年度予想問題（宅建業法・第2回）

第1部：問題編 / 最新法令準拠

問1 宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）に規定する「宅地」又は「建物」及び「取引」に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 用途地域外の土地で、現に道路の用に供されているものは、法に規定する宅地に該当する。
- イ. 用途地域内の土地で、現に公園の用に供されているものは、法に規定する宅地に該当する。
- ウ. 建物の一部の賃貸借の媒介は、法に規定する建物の取引に該当しない。
- エ. 用途地域外の土地であっても、倉庫の敷地に供する目的で取引の対象とされる土地は、法に規定する宅地に該当する。

問2 宅地建物取引業の免許（以下この問において「免許」という。）に関する次のa～dの記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

- a. 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、乙県内に宅地建物取引業を営まない支店を設置した場合、Aは、国土交通大臣への免許換えの申請をしなければならない。
 - b. 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Bが、免許換えにより国土交通大臣の免許を受けた場合、その免許の有効期間は、従前の甲県知事の免許の有効期間の残存期間とされる。
 - c. 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Cが、乙県内に一団の宅地の分譲のための案内所（契約の締結を行うもの）を設置する場合であっても、国土交通大臣への免許換えの申請は不要である。
 - d. 宅地建物取引業者Dが、免許を受けてから引き続いて1年以上事業を休止した場合、Dの免許は、その時に当然に効力を失う。
- ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問3 宅地建物取引業の免許の基準に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 法人Aの非常勤の役員Bが拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行猶予の期間中である場合であっても、Bが非常勤である以上、Aは免許を受けることができる。
- イ. 個人Cが、法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた場合、Cは、その刑の執行を終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
- ウ. 個人Dが、刑法第209条（過失傷害）の罪により罰金の刑に処せられた場合、Dは、その刑の執行を終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
- エ. 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者であっても、その行為について刑に処せられていないときは、免許を受けることができる。

問4 宅地建物取引士の登録（以下この問において「登録」という。）に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 登録を受けている者が拘禁刑に処せられた場合、その者の法定代理人又は同居の親族は、その日から30日以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
- イ. 不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたとして登録を消除された者は、その消除の処分の日から3年を経過すれば、新たに登録を受けることができる。
- ウ. 宅地建物取引士資格試験に合格した者が、登録を受ける前に刑法第247条（背任）の罪により罰金の刑に処せられた場合、その者は、その刑の執行を終わった日から5年を経過するまでは、登録を受けることができない。
- エ. 登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合には、登録事項に変更があっても、変更の登録を申請する必要はない。

問5 宅地建物取引士証（以下この問において「宅建士証」という。）に関する次のa～dの記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

- a. 宅建士証の有効期間は5年であり、その更新を受けようとする者は、原則として、登録をしている都道府県知事が指定する講習で申請前6か月以内に行われるものを受講しなければならない。
 - b. 宅建士証の交付を受けた後に登録の移転があったときは、当該宅建士証は、その効力を失う。
 - c. 宅地建物取引士は、登録が消除されたときは、速やかに、宅建士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
 - d. 宅地建物取引士資格試験に合格した日から1年以内に宅建士証の交付を受けようとする者は、都道府県知事が指定する講習を受講する必要はない。
- ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 6 宅地建物取引業者の事務所等及び専任の宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 宅地建物取引業者 A が、一団の宅地の分譲を行うための案内所（契約の締結及び契約の申込みの受付を行わないもの）を設置する場合、A は、当該案内所に専任の宅地建物取引士を置く必要はないが、当該案内所には標識を掲げなければならない。
- イ. 宅地建物取引業者 B の事務所において宅地建物取引業の業務に従事する者が 11 人である場合、B は、当該事務所に 2 人以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置けば足りる。
- ウ. 宅地建物取引業者である法人 C の代表取締役が宅地建物取引士である場合、その者は、自ら主として業務に従事する事務所以外の事務所においても、成年者である専任の宅地建物取引士とみなされる。
- エ. 宅地建物取引業者 E は、事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士に変更があった場合であっても、その旨を免許権者に届け出る必要はない。

問 7 宅地建物取引業者の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 宅地建物取引業者 A は、営業保証金の還付があったため、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から 1 か月以内に、その不足額を供託しなければならない。
- イ. 宅地建物取引業者 B が、営業保証金を金銭のみで供託している場合において、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、従前の供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
- ウ. 宅地建物取引業者 C が免許を取り消されたことにより営業保証金を取り戻す場合、還付請求権者に対し、3 か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告しなければならない。
- エ. 宅地建物取引業者 D が供託した営業保証金から還付を受けることができるのは、D が自ら売主となる取引をした者に限られ、D の媒介により宅地建物の取引をした者は含まれない。

問 8 宅地建物取引業保証協会（以下この問において「保証協会」という。）に関する次の a～d の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

- a. 保証協会は、宅地建物取引業者の相手方等から社員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出があったときは、その申出及びその解決の結果について社員に周知させなければならない。
 - b. 保証協会の社員は、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から 1 か月以内にこれを納付しなければならないが、納付しないときは社員の地位を失う。
 - c. 保証協会の社員が社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から 1 週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。
 - d. 保証協会は、社員が社員の地位を失ったときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
- ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 9 宅地建物取引業者 A が、B から、B 所有の宅地の売却について専任媒介契約（専属専任媒介契約ではないものとする。）の依頼を受けた場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. A は、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を、B に対し 2 週間に 1 回以上報告しなければならないが、この報告は、書面によらず電子メールで行うこともできる。
- イ. A は、媒介契約の締結の日から 5 日以内（A の休業日を除く。）に、当該宅地を指定流通機構に登録しなければならない。
- ウ. B が、当該宅地を指定流通機構に登録しないよう申し出た場合には、A は、当該宅地を指定流通機構に登録しなくてもよい。
- エ. AB 間で、有効期間の満了時に B からの申出がなくても 3 か月ごとに自動的に更新される旨の特約を定めることができる。

問 10 宅地建物取引業者の広告及び契約締結時期の制限等に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 宅地建物取引業者は、建築確認の申請中の建物について、建築確認を受けることを停止条件とする特約を付せば、当該建物の売買に関する広告をすることができる。
- イ. 宅地建物取引業者は、建築確認を受ける前の建物であっても、当該建物の貸借の媒介の契約を締結させることは、法に違反しない。
- ウ. 宅地建物取引業者がインターネットを利用して行う広告において、既に契約が成立した物件を取引できるかのように継続して表示しても、その物件について問合せがなく実害が生じていない限り、誇大広告等の禁止に違反しない。
- エ. 宅地建物取引業者は、一団の宅地の販売について数回に分けて広告をする場合には、最初に行う広告にのみ取引態様の別を明示すれば足りる。

問 11 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 当該宅地が宅地造成及び特定盛土等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときはその旨を説明しなければならないが、宅地造成等工事規制区域内にあるときは、その旨を説明する必要はない。
- イ. 当該宅地が宅地造成及び特定盛土等規制法の規定により指定された特定盛土等規制区域内にあるときであっても、同法に基づく制限の概要を説明する必要はない。
- ウ. 当該建物が津波防災地域づくりに関する法律の規定により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。
- エ. 代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容を説明すれば足り、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については説明する必要はない。

問 12 宅地建物取引業者が区分所有建物（建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的である建物をいう。）の売買又は貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次のa～dの記述のうち、同法の規定によれば（令和8年4月1日施行の同法施行規則の改正後の規定によるものとする。）、正しいものはいくつあるか。

- a. 売買の媒介を行う場合、当該一棟の建物の管理者等がマンションの管理の適正化の推進に関する法律に規定するマンション管理業者であるか否か（いわゆる管理業者管理者方式であるか否か）を説明しなければならない。
 - b. 貸借の媒介を行う場合、当該一棟の建物の管理者等がマンション管理業者であるか否かを説明しなければならない。
 - c. 貸借の媒介を行う場合において、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め（その案を含む。）があるときは、その内容を説明しなければならない。
 - d. 売買の媒介を行う場合において、当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名（法人にあっては、その商号又は名称）及び住所（法人にあっては、その主たる事務所の所在地）を説明しなければならない。
- ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 13 宅地建物取引業者が建物又は宅地の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 建物の貸借の媒介を行う場合において、当該建物が建築基準法に規定する防火地域内にあるときは、その旨及び当該制限の概要を説明しなければならない。
- イ. 建物の貸借の媒介を行う場合、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況を説明しなければならない。
- ウ. 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物の引渡しの時期を説明しなければならない。
- エ. 建物の貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項は、契約締結後に交付する37条書面で明らかにすれば足りる。

問 14 宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）第37条の規定に基づく書面（以下この問において「37条書面」という。）に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 宅地建物取引業者Aが、売主Bから代理の依頼を受けて、買主Cとの間で宅地の売買契約を締結した場合、Aは、37条書面をB及びCの双方に交付しなければならない。
- イ. 宅地建物取引業者Dが建物の売買の媒介を行った場合、当該建物の引渡しの時期は、売主及び買主が合意していれば、37条書面への記載を省略することができる。
- ウ. 宅地建物取引業者Eが建物の貸借の媒介を行った場合、契約の解除に関する定めがあるときであっても、その内容を37条書面に記載する必要はない。
- エ. 宅地建物取引業者Fが自ら売主として宅地を売却する場合において、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときであっても、その内容を37条書面に記載する必要はない。

問 15 宅地建物取引業者が媒介を行い契約が成立した場合における宅地建物取引業法第 37 条の規定に基づく書面（以下この問において「37 条書面」という。）に関する次の a～d の記述のうち、同法の規定によれば、37 条書面に記載しなければならないものはいくつあるか。

- a. 建物の売買の媒介を行った場合における、損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときのその内容
 - b. 建物の貸借の媒介を行った場合における、損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときのその内容
 - c. 宅地の売買の媒介を行った場合における、当該宅地の上に存する登記された権利の種類及び内容
 - d. 建物の売買の媒介を行った場合において、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがあるときの、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
- ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 16 宅地建物取引業者 A（消費税課税事業者）が、貸主 B 及び借主 C の双方から媒介の依頼を受けて、B 所有の居住用建物について借賃月額 12 万円（消費税等相当額を含まない。）の賃貸借契約を成立させた場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば（令和 6 年 7 月 1 日施行の報酬告示の改正後の規定によるものとする。）、正しいものはどれか。

- ア. A は、媒介の依頼を受けるに当たって B 及び C のいずれの承諾も得ていない場合であっても、B から 13 万 2,000 円を受領することができる。
- イ. A は、B の依頼に基づいて特別に行った広告の料金に相当する額であっても、報酬とは別に B から受領することはできない。
- ウ. A は、媒介の依頼を受けるに当たって C の承諾を得ている場合には、C から 13 万 2,000 円を受領し、さらに B から 6 万 6,000 円を受領することができる。
- エ. 当該建物が長期の空家等に該当する場合において、A が、媒介に要する費用を勘案した報酬を受けることについてあらかじめ B に対して説明し合意を得ているときは、A は、B 及び C から合計 26 万 4,000 円を上限として報酬を受領することができる（C から受領する額は、C の承諾がない限り 6 万 6,000 円以内とする。）。

問 17 宅地建物取引業者 A が、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主 B との間で代金 5,000 万円の建物の売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. AB 間で、債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を 800 万円と予定し、別に違約金を 300 万円と定めた場合、その合計額のうち 1,000 万円を超える部分は無効となる。
- イ. AB 間で損害賠償の額を予定しなかった場合、A は、B の債務不履行による損害賠償として、代金の額の 10 分の 2 を超える額を請求することはできない。
- ウ. AB 間で、A が種類又は品質に関する契約不適合責任を負う通知期間を「引渡しの日から 2 年間」とする特約を定めた場合、この特約は民法の規定より買主に不利であるから無効である。
- エ. AB 間で、契約不適合を理由とする損害賠償の請求はできるが、契約の解除はできない旨の特約を定めた場合、この特約は有効である。

問 18 宅地建物取引業者 A が、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主 B との間で宅地の割賦販売の契約を締結する場合等に関する次の a～d の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。

- a. B が賦払金の支払を遅滞した場合、A は、20 日以上相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内に支払がないときは、契約を解除することができる。
 - b. A は、B から代金の額の 10 分の 3 を超える額の金銭の支払を受けた場合であっても、割賦販売である以上、残代金の全額の支払を受けるまで当該宅地の所有権を留保することができる。
 - c. B の賦払金の支払の遅滞を理由として契約を解除する場合、A は、30 日以上相当の期間を定めて書面で支払を催告し、その期間内に支払がないときでなければ、契約を解除することができない。
 - d. 買主が宅地建物取引業者である場合には、宅地建物取引業者が自ら売主となる割賦販売の契約の解除等の制限の規定は適用されない。
- ア. a、b
イ. a、c
ウ. b、d
エ. c、d

問 19 宅地建物取引業者に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 甲県知事は、甲県の区域内において業務を行う国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者が、業務に関し他の法令に違反し宅地建物取引業者として不適当であると認められる場合であっても、当該業者に対して指示処分をすることはできない。
- イ. 甲県知事は、乙県知事の免許を受けた宅地建物取引業者 A が、甲県の区域内における業務に関し取引の関係者に損害を与えたときは、A に対し、1 年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- ウ. 都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が免許を受けてから 1 年以内に事業を開始しないときは、当該業者の免許を取り消すことができるが、取り消さないこともできる。
- エ. 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対して指示処分をしたときは、その旨を公告しなければならない。

問 20 宅地建物取引業者 A が、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主に新築住宅を販売する場合における特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結（以下この問において「資力確保措置」という。）に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. A が、自ら売主として、宅地建物取引業者 B に新築住宅を販売する場合であっても、A は、B に対する販売について資力確保措置を講じなければならない。
- イ. 住宅販売瑕疵担保保証金の供託は、A の主たる事務所の最寄りの供託所以外の供託所にもすることができる。
- ウ. A は、新築住宅の売買契約を締結するまでに、買主に対し、住宅販売瑕疵担保保証金を供託している供託所の所在地その他住宅販売瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
- エ. 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に限らず、新築住宅のすべての瑕疵によって生じた損害を填補するものでなければならない。